

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50674082920258240930

ID Comunicacao: 274340612

Data Disponibilizacao: 2025-05-20

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>EXECUCÇÃO DE TíTULO EXTRAJUDICIAL Nº
5067408-29.2025.8.24.0930/SC</section>

<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO COM INTERACAO
SOLIDARIA DE JAGUARUNA - CRESOL JAGUARUNA</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE
OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></section>

<section>

DESPACHO/DECISÃO

</section>

<section>

<p>Vistos etc.</p>

<p>Trata-se de EXECUC¸ãO DE T´TULO EXTRAJUDICIAL &ajuzada &por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO COM INTERACAO SOLIDARIA DE JAGUARUNA - CRESOL JAGUARUNA &contra ANA PAULA MENDES JOSE, MAIARA MENDES JOSE e PATRICK JOAQUIM SATURNINO. </p>

De início, à DTR para certificar eventual existência de outra(s) ação(ões) com as mesmas partes e objeto.

CITE-SE a parte executada, preferencialmente via AR, para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias (art. 829, caput, do CPC) ou oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, do CPC).

Arbitro os honorários em 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida, percentual que será reduzido pela metade na hipótese de pagamento integral no prazo assinalado (art. 827.º caput e § 1º, do CPC).

Os embargos, como regra, não terão efeito suspensivo, salvo, a requerimento fundamentado da parte embargante, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisôria e desde que a execução j´ esteja garantida por penhora, depôsito ou caução suficientes (art.

919, caput e § 1º, do CPC)</p>

<p>Ainda, cientifique-se a parte executada acerca da possibilidade de pagamento proporcional, <u>dentro do prazo para oposição de embargos à execução,</u> mediante depósito de 30% (trinta por cento) do valor atualizado da dívida sub judice, devidamente acrescido de custas judiciais e honorários advocatícios no percentual acima arbitrado, e parcelamento do restante do débito em 6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês (art. 916, caput, do CPC)</p>

<p>Ineficaz a citação, DEFIRO, desde já, o arresto de bens, mediante oficial de justiça, observando-se as formalidades legais (art. 830, caput e § 1º, do CPC). A DTR, por sua vez, deverá realizar os atos posteriores pertinentes (art. 830, §§ 2º e 3º, do CPC)</p>

<p>Promovida a citação e não havendo o pagamento integral da dívida, independentemente do decurso do prazo de embargos, PROCEDA-SE à indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte executada citada, por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD (art. 854, caput, c/c art. 829, § 1º, ambos do CPC, por analogia)</p>

<p>Do resultado da autoridade supervisora do sistema financeiro, sem prejuízo do imediato cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva (art. 854, § 1º, do CPC), a DTR promoverá os atos necessários conforme a efetividade da medida. </p>

<p>No ponto, no caso de bloqueio integral do valor da dívida, INTIME-SE a parte executada (cujos ativos financeiros foram tornados indisponíveis, apenas), na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para apresentar impugnação no prazo de 5 (cinco) dias (art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC)</p>

<p>Saliento que eventual arguição de impenhorabilidade deverá ser documentalmente demonstrada mediante comprovante de rendimento e extrato bancário do mês do bloqueio, eventual extrato da respectiva conta poupança dos 3 (três) meses que antecederam ao bloqueio e etc.</p>

<p>Com impugnação tempestiva, retornem imediatamente conclusos para análise prioritária.</p>

<p>Rejeitada ou não apresentada a impugnação, CONVERTA-SE a indisponibilidade em penhora, sem a necessidade da lavratura de termo, transferindo-se o montante bloqueado para conta vinculada ao juízo da execução (art. 854, § 5º, do CPC)</p>

<p>Após, INTIME-SE a parte exequente para fornecer seus dados bancários e informar se há saldo credor remanescente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção pelo pagamento (art. 924, II, do CPC)</p>

<p>De outro norte, se houver bloqueio parcial de valores, INTIME-SE a parte executada (cujos ativos financeiros foram tornados indisponíveis, apenas), na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para apresentar impugnação no prazo de 5 dias (art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC)</p>

<p>Saliento que eventual arguição de impenhorabilidade deverá ser documentalmente demonstrada mediante comprovante de rendimento e extrato bancário do mês do bloqueio, eventual extrato da respectiva conta poupança dos 3 (três) meses que antecederam ao bloqueio e etc.</p>

<p>Com impugnação tempestiva, retornem imediatamente conclusos para análise prioritária. </p>

<p>Rejeitada ou não apresentada a impugnação, CONVERTA-SE a indisponibilidade em penhora, sem a necessidade da lavratura de termo, transferindo-se o montante bloqueado para conta vinculada ao juízo da execução (art. 854, § 5º, do CPC)</p>

<p>Ato contínuo, também para os casos de ordem de bloqueio frustrada, EXPEÇA-SE mandado de penhora/reforço de penhora e avaliação de tantos bens da parte executada quantos bastem para a

satisfação do saldo devedor remanescente, observando-se, preferencialmente, os indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC). Na hipôtese de a indicação recair sobre imôveis ou veículos discriminados, desde que acompanhada da respectiva comprovação atualizada de propriedade e ausência de gravame, a penhora ser´ realizada por termo nos autos (art. 845, § 1º, do CPC), havendo a necessidade, ainda, da expedição do mandado de avaliação e, em se tratando de veículos, busca e apreensão.</p>

<p>Recaindo a constrição sobre bens môveis, na falta de deposit´rio judicial nesta comarca, assumir´ o encargo a parte exequente ou pessoa idônea de sua confiança, podendo ser nomeada a parte executada nos casos de difícil remoção ou quando anuir a parte exequente, devidamente certificado pelo oficial de justiça.</p>

<p>Por sua vez, recaindo a constrição sobre bens imôveis, assumir´ o encargo, at´ segunda ordem, a parte executada propriet´ria. Ainda, na hipôtese de veículos, a parte exequente figurar´ como deposit´ria, mediante condição suspensiva de os bens serem localizados e apreendidos (art. 840, II, §§ 1º e 2º, do CPC).</p>

<p>Perfectibilizada a penhora, INTIMEM-SE ambas as partes para impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. Reputa-se intimada a parte executada que estiver presente no ato (art. 841, c/c art. 917, § 1º, do CPC). No caso de bens imôveis ou direitos reais sobre imôveis, INTIME-SE, tamb´m, o cônjuge da parte executada, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens (art. 842, do CPC).</p>

<p>Quando não encontrar bens penhor´veis ou não forem localizados os veículos constritados, o oficial de justiça certificar´ e, na mesma diligência, descrever´ os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento da parte executada, nomeando-se-a deposit´ria provisôria (art. 836, §§ 1º e 2º, do CPC).</p>

<p>Na hipôtese de restar frustrada a penhora e/ou avaliação, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, impulsionar o feito, sob pena de suspensão da execução e da prescrição por 1 (um) ano, independentemente de nova conclusão, com a ciência de que, decorrido o prazo, os autos serão arquivados administrativamente e começar´ a contar o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, III, §§ 1º e 4º, do CPC).</p>

<p>Outrossim, <u>se tiver pedido expresso do exequente</u>, DEFIRO a medida coercitiva para inclusão do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes pelos sistemas eletrônicos auxiliares FCDL-SC (Provimento CGJ nº 6/2015) e SERASAJUD (Provimento CGJ nº 15/2015), por iniciativa e responsabilidade exclusiva da parte exequente (art. 782, § 3º, do CPC).</p>

<p>Ainda, INTIME-SE o(a) exequente, com a advertência de que caso efetuado o pagamento, garantida a execução ou, ainda, extinto o processo por qualquer outro motivo, dever´ comunicar imediatamente ao juízo para fins de cancelamento da inscrição, sob as penas da lei (art. 782, § 4º, do CPC).</p>

<p>Ademais, INDEFIRO a tramitação em segredo de justiça, <u>caso haja requerimento do exequente nesse sentido</u>, uma vez que o caso não coincide com quaisquer das situações previstas no art. 189 do Côdigo de Processo Civil e no art. 5º, inciso LX, da Constituição Federal. Em regra, as ações devem ser públicas, sô se justificando o segredo em hipôteses de notôrio prejuízo à imagem da parte, situação que não vislumbro na matéria versada nos presentes autos.</p>

<p>Por fim, cientifique-se a parte exequente acerca da possibilidade de emissão da certidão de admissibilidade de execução, disponível no painel do advogado do sistema Eproc.</p>

<p>Intime-se e cumpra-se.</p></section>

<section>

</section>

<section>

<p> </p>

<hr>

<p> </p></section>
<footer>

</footer></article></body></html>